PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

restaurant *la* souveraineté *du* peuple *et* réconciliant l'État de droit *avec la* démocratie

EXPOSE DES MOTIFS

La Constitution de la Vème République proclame que : *« son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »* (article 2) et que : *« la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. / Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice »* (article 3).

C'est le cœur du principe démocratique : le peuple français élit des représentants, ou s'exprime directement, afin d'exercer souverainement le pouvoir, c'est-à-dire de décider des choix politiques de la Nation.

Pourtant, au fil des années, le principe démocratique a été contredit au point que le souverain se trouve trop souvent dépossédé du pouvoir qui lui appartient.

D'une part, depuis plus de vingt ans, les Français ont été privés de tout référendum : il leur a ainsi été interdit d'exprimer directement leurs choix dans des domaines engageant l'avenir de la Nation. D'autre part, des institutions non élues n'ont cessé d'étendre le champ de leurs interventions en s'imposant aux représentants de la Nation. L'État de droit est un trésor à préserver puisqu'il permet d'assurer la nécessaire garantie juridictionnelle de nos libertés. Mais il a parfois été dévoyé par une approche idéologique, consistant notamment à empêcher le peuple français de réarmer l'État

régalien et d'adopter souverainement les politiques nécessaires afin d'assurer la sécurité de la Nation, la diminution de l'immigration et la défense de notre civilisation.

Le moment est venu de restaurer la souveraineté du peuple, en réconciliant l'État de droit et la démocratie. A cette fin, une révision constitutionnelle est nécessaire.

Il s'agit d'abord, avec le **titre Ier** du projet, d'**étendre le champ du référendum législatif à l'ensemble du domaine de la loi**, alors qu'il est actuellement limité à certaines matières, ce qui interdit notamment au peuple français de se prononcer directement sur des questions relatives à la sécurité, à l'immigration, à la justice, aux questions de société ou à l'éducation.

Aux termes de l'**article 1er** du projet, qui modifie l'article 11 de la Constitution, **le Président de la République**, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, **pourra soumettre au référendum tout projet de loi**, à l'exception des projets de loi constitutionnelle.

Ainsi, **une telle loi référendaire ne saurait avoir pour objet de modifier les termes de la Constitution** : seule la voie de l'article 89 – que le présent projet de révision ne propose aucunement de modifier –, permet de réviser la Constitution. Le Président de la République en est le premier garant, puisqu'il a le devoir de veiller au respect de la Constitution, en vertu de l'article 5 de celle-ci. Quant au Conseil constitutionnel, sa compétence en la matière est régie par l'article 60 de la Constitution : le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum. Le présent projet entend conforter cet équilibre. C'est pourquoi, dans sa rédaction issue de la présente révision, l'article 11 de la Constitution indiquera, d'une part, que, **avant le référendum, le Conseil constitutionnel contrôlera le respect de la procédure ainsi prévue et, pour les projets de loi organique, la conformité de ces derniers à la Constitution**. D'autre part, l'article 11 précisera explicitement que **la loi approuvée par référendum ne pourra faire l'objet d'aucun contrôle juridictionnel, ni par voie d'action, ni par exception**. Il s'agit ainsi de consacrer la jurisprudence (décision n°62-20 DC du 6 novembre 1962, confirmée par la décision n°2014-392 QPC du 25 avril 2014) selon laquelle le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour connaître de la loi adoptée par le peuple et d'écarter, en outre, tout autre contrôle juridictionnel – ce qui exclut, en particulier, tout contrôle de conventionnalité.

Par coordination, **le référendum d'initiative partagée**, régi par le troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution, pourra porter sur **le même objet**. En outre, afin de **faciliter l'initiative des citoyens**, il est proposé d'abaisser le seuil à partir duquel celle-ci est recevable : alors que sont aujourd'hui requises les signatures d'un dixième

des électeurs inscrits sur les listes électorales (soit environ 4,8 millions de personnes), ce seuil ne sera plus que d'un vingtième (soit environ 2,4 millions de personnes).

Le **titre II** du projet prévoit ensuite que, **dans l'intérêt supérieur de la Nation, le peuple français pourra décider de soustraire des dispositions législatives à l'autorité supérieure des traités ou accords internationaux**. Il s'agit ainsi d'inscrire dans la Constitution une clause de sauvegarde, ayant vocation à n'être invoquée que dans des circonstances particulières où la France entend refuser l'application d'une stipulation de droit international, y compris bien sûr lorsque cette stipulation est interprétée par une juridiction (comme, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme).

Cette clause de sauvegarde prendra la forme solennelle d'une loi organique, votée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale comme le Sénat, comme le prévoit l'**article 2** du projet, modifiant l'article 46 de la Constitution, ou par la voie du référendum prévu à l'article 11. Dans sa rédaction résultant de l'**article 3** du projet, l'article 55 de la Constitution permettra à telle loi organique de soustraire à l'autorité des traités ou accords internationaux les dispositions législatives qu'elle détermine. Ainsi circonscrite, **cette clause de sauvegarde ne sera pas applicable au droit de l'Union européenne** : le législateur continuera, selon les termes actuellement en vigueur de la Constitution, à être soumis à la primauté du droit de l'Union européenne.

Le **titre III** a pour objet de **faire respecter la primauté de la Constitution sur le droit de l'Union européenne**. A cette fin, tout en consacrant dans la Constitution le principe selon lequel le droit de l'Union a une autorité supérieure aux lois, l'article 88-1 de la Constitution, dans sa rédaction issue de l'**article 4** du projet, en fixera les limites, dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État.

La primauté du droit de l'Union sur les lois (et, par extension, sur les actes administratifs) cèdera lorsque celui-ci sera contraire à la Constitution ou procèdera d'une méconnaissance de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres.

Sur le premier point, la contrariété du droit de l'Union à la Constitution peut se loger directement dans un règlement européen ou une directive européenne, ou résulter de la portée effective qu'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne confère aux stipulations des traités et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, au droit dérivé de l'Union ou aux principes généraux du droit de l'Union

qu'elle dégage. Le Parlement comme les autorités administratives pourront constater par elles-mêmes cette contrariété et laisser le droit de l'Union inappliqué dans cette stricte mesure. Dans la mesure où elles ont la possibilité d'adresser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions, quant à elles, pourront, comme elles le font aujourd'hui s'agissant du juge administratif, juger qu'il ne leur appartient de confronter le droit de l'Union qu'aux dispositions et principes constitutionnels ne bénéficiant pas d'une protection équivalente en droit de l'Union (ce que le Conseil constitutionnel désigne comme les "principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France"), et continuer à déléguer à la Cour de justice de l'Union européenne le soin de contrôler la conformité du droit de l'Union aux autres principes protégés par ce dernier de façon équivalente.

Le second point de contrôle, dit "*ultra vires*", est emprunté à la jurisprudence du tribunal constitutionnel allemand (*Bundesverfassungsgericht*). Écarté jusqu'alors par la jurisprudence du Conseil d'État, il doit être introduit dans notre Constitution car la participation de la République à l'Union européenne, consacrée à l'article 88-1 de la Constitution, ne peut s'entendre que sous réserve que la répartition des compétences entre les États membres et l'Union soit respectée par cette dernière. Ainsi, dans le cas où la Cour de justice de l'Union européenne confèrerait au droit de l'Union une portée qui méconnaît cette répartition, cette portée devrait être neutralisée par les pouvoirs publics et les autorités administratives et juridictionnelles nationales, dans leur champ de compétences respectif.

Le **titre IV** du projet entend **donner au peuple français la liberté de décider, par la voie du référendum ou par ses représentants réunis en Congrès, d'appliquer une loi censurée par le Conseil constitutionnel**.

Dans sa rédaction issue de l'**article 5** du projet, l'**article 62** de la Constitution organisera un lit de justice lors duquel le peuple souverain pourra solennellement arbitrer un désaccord entre le Parlement (ayant approuvé une disposition législative) et le Conseil constitutionnel (ayant déclaré inconstitutionnelle cette disposition législative ou émis des réserves d'interprétation à l'égard de celle-ci) : le peuple souverain dira le dernier mot.

Ce dernier mot prendra, en principe, la forme d'un référendum : dans un délai d'un an à compter de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré une disposition inconstitutionnelle, ou a émis des réserves d'interprétation à l'égard de celle-ci, le Président de la République pourra, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, soumettre au référendum l'autorisation de promulguer cette disposition ou de la rétablir.

Une seconde voie pourra être empruntée afin de tenir le lit de justice et, ainsi, dire le dernier mot : si le Président de la République en décide, le projet d'autorisation ne sera pas présenté au référendum mais soumis au Parlement réuni en Congrès. Dans ce cas, le projet ne sera approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Le lit de justice, dont l'objet même est d'infirmer une décision du Conseil constitutionnel, sera lui-même soustrait au contrôle de ce dernier : le Conseil constitutionnel ne sera compétent pour connaître, ni du projet d'autorisation, ni de l'autorisation accordée par le peuple ou par le Congrès. La disposition législative faisant l'objet de cette autorisation, en conséquence, sera elle-même soustraite au contrôle du Conseil constitutionnel. Il en ira de même de toute autre juridiction, par voie d'action ou par voie d'exception.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

TITRE IER
DU REFERENDUM LEGISLATIF

ARTICLE 1ER

L'article 11 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi, à l'exception des projets de loi constitutionnelle. »

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des règles de procédure prévues en application du premier alinéa et, pour les projets de loi

organique, la conformité de ces derniers à la Constitution, sont déterminées par une loi organique.

« La loi ainsi adoptée par le peuple ne peut faire l'objet d'aucun contrôle juridictionnel, ni par voie d'action ni par voie d'exception. »

3° Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».

TITRE II
DE LA LIBERTE DU PEUPLE FRANÇAIS, DANS L'INTERET SUPERIEUR DE LA NATION, DE SOUSTRAIRE UNE DISPOSITION LEGISLATIVE A L'AUTORITE D'UN TRAITE OU ACCORD INTERNATIONAL

ARTICLE 2

Au quatrième alinéa de l'article 46 de la Constitution, après le mot : « Sénat », sont insérés les mots : « et les lois organiques mentionnées à l'article 55 ».

ARTICLE 3

L'article 55 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, une loi organique, adoptée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 46 ou par un référendum prévu au premier alinéa de l'article 11, peut soustraire à cette autorité les dispositions législatives qu'elle détermine. »

TITRE III
DE LA PRIMAUTE DE LA CONSTITUTION SUR LE DROIT DE L'UNION EUROPEENNE

ARTICLE 4

L'article 88-1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de l'Union européenne a une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de sa conformité à la Constitution et à la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres. Dans leur champ de compétences respectif, les pouvoirs publics et les autorités administratives et juridictionnelles s'assurent de cette conformité par les actes de l'Union européenne et par la portée effective que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne confère aux stipulations des traités mentionnés au premier alinéa et à celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux dispositions des actes européens et aux principes généraux du droit de l'Union. »

TITRE IV
DE LA LIBERTE DU PEUPLE FRANÇAIS, PAR LA VOIE DU REFERENDUM OU PAR SES REPRESENTANTS REUNIS EN CONGRES, DE DECIDER D'APPLIQUER UNE LOI CENSUREE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 5

L'article 62 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, dans un délai d'un an à compter de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une disposition sur le fondement de l'article 61 ou de l'article 61-1 ou a émis des réserves d'interprétation à l'égard de cette dernière, le Président de la République peut, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, soumettre au référendum l'autorisation de promulguer cette disposition ou de la rétablir. Cette autorisation précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles la disposition en cause demeure en vigueur ou reprend vigueur.

« Le projet d'autorisation n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet d'autorisation n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« Le Conseil constitutionnel, non plus qu'aucune autre juridiction, n'est compétent pour connaître, ni du projet d'autorisation, ni de l'autorisation accordée par le peuple ou par le Congrès. »